

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL (ARTIGO 215 E 215-A)

VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE

A redação atual do artigo 215 é, na realidade, posterior a 2009, posterior a reforma dos crimes contra a liberdade sexual na sequência da Lei n. 12.015/2009.

Houve uma atualização do artigo 215 do Código Penal (CP), da mesma maneira que houve no estupro e no atentado violento ao pudor.

O crime de violação mediante fraude denominava-se “posse sexual mediante fraude” – “ter conjunção com mulher honesta mediante fraude”. A posse sexual mediante fraude protegia essa fraude que era perpetrada contra uma mulher honesta para então ter conjunção carnal – tratava somente da conjunção carnal. Esse era o artigo 215, e ainda havia o artigo 216, que era o atentado ao pudor mediante fraude. Essa conduta referia-se a “induzir alguém mediante fraude a praticar ato libidinoso”. Essa era a situação antes de 2009.

Então, veio a Lei n. 12.015 e transformou esses dois tipos penais em apenas um: violação sexual mediante fraude cuja conduta é “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”. O elemento “mulher honesta” simplesmente deixou de existir.

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

O tipo penal do artigo 216 foi revogado, mas a conduta descrita agora está prevista no artigo 215: continuidade típico normativa – houve a revogação do tipo penal, mas não a supressão material da conduta. Não há que se falar em *abolitio criminis*: o que era descrito no artigo 216 agora está previsto em apenas um tipo penal, violação sexual mediante fraude.

É um crime de alto potencial ofensivo, não há suspensão condicional do processo, na aplicação da Lei n. 9.099.

Será empregado à “fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”.



5m

ANOTAÇÕES

Exemplos:

Existem dois irmãos gêmeos, sendo que um deles é apaixonado pela cunhada (a namorada do irmão). Um dia, ele pega as roupas desse irmão, passa-se por ele e pratica atos libidinosos ou conjunção carnal com a cunhada – violação sexual mediante fraude. Foi impedida a livre manifestação da vontade da vítima ou dificultou a livre manifestação da vontade da vítima porque ela acreditou que estava praticando aqueles atos libidinosos ou a conjunção carnal com o namorado, não com o seu irmão gêmeo.

Um segundo exemplo: o médico diz à paciente para tirar a roupa porque precisa examiná-la. A paciente faz isso e o médico começa a executar toques íntimos nela, sendo que esses toques íntimos não eram necessários. A paciente foi enganada, sofreu uma fraude, teve dificultada ou impedida a livre manifestação da sua vontade, pois pensou que aqueles toques fizessem parte do exame.

O agente não pode retirar, por completo, a manifestação da vontade da vítima. O tipo penal estabelece “impedir” ou “dificultar” a livre manifestação da vontade da vítima. Em uma situação em que seja retirada, por completo, a livre manifestação de vontade da vítima, esta vem a tornar-se vulnerável e, tornando-se vulnerável, não ocorrerá a violação mediante fraude, e sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A).

O crime de violação mediante fraude não requer que o agente venha a tentar empregar essa fraude: a vítima pode incorrer em erro e ele, simplesmente, aproveitar-se desse erro.

Por exemplo, em um baile de máscaras, uma mulher desconhecida aborda o agente e propõe irem para um motel praticar conjunção carnal. O agente não conhece a mulher. Na verdade, ela o está confundindo com o marido, com o seu namorado. O agente se aproveita da situação, vai com a mulher para o motel e, sem retirar a máscara, pratica atos libidinosos com essa vítima. Em nenhum momento, o agente tentou impor o erro contra ela; na verdade, ela estava em erro e ele se aproveitou, mantendo-a em erro. O agente responderá por violação sexual mediante fraude.

O crime de violação sexual mediante fraude é um crime material que se consuma quando o agente consegue, efetivamente, ter essa conjunção, ou praticar outro ato libidinoso. Se, no exemplo do baile de máscaras, o agente está chegando ao motel com a vítima e chega o marido da vítima que impede o ato de acontecer, o agente tentou, mas o crime não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Outra característica da violação sexual mediante fraude é ser cabível a tentativa. Um crime que somente pode ser praticado com dolo, não havendo a previsão da modalidade culposa.

ANOTAÇÕES

é um crime bicomum, tanto comum ao agente ativo quanto em relação ao sujeito passivo: o agente ativo pode ser homem, pode ser mulher, o sujeito passivo pode ser homem, pode ser mulher, pode ser em relação a heterossexual, homossexual.

Uma ressalva com relação a menor de 14 anos: se for empregue a fraude para ter relações sexuais, conjunção carnal ou praticar outros atos libidinosos com um menor de 14 anos, o agente não responderá por violação sexual mediante fraude, mas por estupro de vulnerável na modalidade consumada ou tentada.

Art. 215 – Violação sexual mediante fraude

Pontos importantes:

- 1) Não é crime hediondo nem equiparado.
- 2) Não se vale de violência nem de grave ameaça.
- 3) A fraude não pode retirar **por completo** a capacidade de resistência da vítima.
- 4) A vítima da fraude não pode ser menor de 14 anos.
- 5) “Outro meio que impeça ou dificulte”.

O legislador traz uma fórmula genérica na impossibilidade de prever todas as formas de violação sexual mediante fraude.

É tênue a diferença entre violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.

Por exemplo, uma mulher tem a intenção de manter relações sexuais, praticar conjunção carnal com um homem e, durante uma festa, começa a oferecer bebidas para ele, que bebe tanto que acaba ficando desnortado: ela utilizou um outro meio que impediu a livre manifestação a vontade da vítima.

Se essa mulher deu tanta bebida alcoólica para o homem, ela não apenas impediu ou dificultou a manifestação de vontade da vítima, ela retirou a capacidade de discernimento desse homem que ele se tornou vulnerável (estupro de vulnerável).

OBSERVAÇÕES

Prostituto(a) pode ser vítima do crime de violação sexual mediante fraude?

Sim. O cliente acerta com a prostituta ou com o prostituto de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante pagamento de R\$ 500,00. Logo depois da prática do ato sexual,

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

o cliente vai embora sem efetuar esse pagamento. Ele utilizou de uma fraude, ele usou um artifício, ele já estava com aquele dolo maquinando: violação sexual mediante fraude, colocou a vítima em erro. Além dessa intenção sexual, o cliente teve a intenção de obter uma vantagem econômica. E essa conduta recai no paragrafo único:

Art. 215, Parágrafo único: Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

ATENÇÃO

Não é necessária a efetiva obtenção de lucro para a imposição da multa.

Importunação Sexual (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)



Esse crime passou a existir a partir de 24 de setembro de 2018. Antes dessa data, o crime de importunação sexual não existia. Como não existia, esse Lei criou um tipo penal, uma conduta que não era incriminada, agora é.

Essa Lei n. 13.718, no que concerne o artigo 215-A (importunação sexual), é uma *novatio legis in pejus*, uma lei que vem para prejudicar, que não pode ser praticada a fatos anteriores à sua vigência: a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu.

Antes do artigo 215-A, o agente respondia a uma conduta, o que mais se assemelhava a essa importunação sexual era o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais (LCP), cuja pena era apenas a de multa.

A Lei n. 13.718 revogou, não existe mais essa contravenção penal.

Estavam ocorrendo várias situações de importunação sexual e não havia uma adequação típica perfeita para elas, não havia uma adequação à gravidade desses atos que aconteceram em vários estados brasileiros.

O sujeito entrava no ônibus e ejaculava nas pernas, nas costas da vítima. Essa situação chegava à delegacia: qual o crime a imputar ao sujeito? Estupro? Não, não houve violência ou grave ameaça. Essa conduta caía numa simples contravenção penal (61 da LCP), que tinha apenas uma multa como sanção penal – o sujeito assinava o termo circunstanciado, ia para casa e, no dia seguinte, fazia o mesmo com outra pessoa. Não caía na violação sexual mediante fraude porque inexistia a fraude.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Foi revogado o artigo 61 da LCP e, agora, o crime de importunação sexual é do artigo 215-A com pena de um a cinco anos de reclusão se o ato não constitui crime mais grave. É um crime subsidiário. Se ele se adequa melhor a outro crime, aplica-se a pena desse outro crime mais grave.

Se a pena mínima é de até um ano, cabe suspensão condicional do processo, prevista na Lei n. 9.099/1995.



O Direito Processual Penal tem uma regra que dispõe o seguinte: o delegado de polícia só pode arbitrar fiança na esfera policial enquanto o sujeito estiver na delegacia se o crime tiver pena máxima de até quatro anos.

Portanto, esse crime de importunação sexual é inafiançável na esfera policial. Não é crime hediondo, ele pode ser afiançado pelo juiz na audiência de custódia; no momento de julgar se a prisão em flagrante, deve ser convertida em preventiva. Dentro da delegacia de polícia, pelo delegado, esse crime é inafiançável.

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave

Outra situação que configura esse tipo penal: em uma festa, o sujeito vê uma moça bonita e coloca as mãos nos seios dessa moça por baixo da blusa, ou dá um tapa nos glúteos da moça. Essa situação vai parar na delegacia de polícia e o perverso é autuado em quê? Não havia crime.

Importunação sexual praticada contra alguém sem a sua anuência é ato libidinoso. Se a importunação sexual for executada com muita força, pode caracterizar violência e então cai no crime de estupro.

É um crime de médio potencial ofensivo porque a pena máxima ultrapassa dois anos, enquanto a pena mínima vai até um ano. É crime bicomum no qual os agentes ativo ou passivo podem ser quaisquer pessoas, homem, mulher, heterossexual, homossexual.

Se for praticado contra uma vítima menor de 14 anos, embora seja ato libidinoso, será caracterizado como estupro de vulnerável.



ANOTAÇÕES

É um crime que exige um dolo com finalidade específica: objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro – na hora de comemorar um ponto no vôlei, o tapinha nas nádegas de um colega de equipe não caracteriza importunação sexual porque não era essa a finalidade específica, não foi para satisfazer a sua lascívia ou a de terceiro.

É crime que não pode ser praticado na modalidade culposa.

A tentativa é cabível e, assim como crime de violação sexual mediante fraude, é um crime de ação penal pública incondicionada.

Todos os crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação penal pública incondicionada; independentemente da vontade da vítima, o crime será apurado e o autor sofrerá persecução penal.

OBSERVAÇÕES

1) Frotteurismo

É uma palavra derivada do francês “frotteur”, que significa esfregar. É aquela conduta que geralmente acontece em locais muito cheios onde há aglomeração de pessoas e o sujeito começa a se esfregar em outra pessoa contra a vontade desta. Configura crime de importunação sexual.

2) A conduta deve ser praticada contra pessoa específica

Em uma situação na qual o agente está se masturbando no meio da rua, sem olhar para ninguém, ele está praticando o delito de ato obsceno. Não está praticando a importunação sexual porque não está praticando este ato contra uma pessoa.

Já em outra situação, o sujeito caminhando na praia vê as moças de biquíni, chega perto delas e se masturba olhando para elas. Não se trata de ato obsceno, o sujeito está praticando o delito, o ato libidinoso, contra alguém com o sentido de satisfazer a sua própria lascívia.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
